BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Direito Administrativo

Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Conceito, fundamento e natureza da improbidade
- 2. Sujeitos da improbidade
- 3. O dolo e as mudanças da Lei nº 14.230/2021
- 4. Os três grupos de atos de improbidade
- 5. Sanções do art. 12
- 6. Procedimento, acordos e prescrição
- 7. Independência das instâncias e declaração de bens
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 14 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2

O que você vai aprender . . . 2

Introdução . . . 2

1. Conceito, fundamento e natureza da improbidade . . . 2

2. Sujeitos da improbidade . . . 3

3. O dolo e as mudanças da Lei nº 14.230/2021 . . . 3

4. Os três grupos de atos de improbidade . . . 4

5. Sanções do art. 12 . . . 5

6. Procedimento, acordos e prescrição . . . 6

7. Independência das instâncias e declaração de bens . . . 7

Exemplos resolvidos . . . 7

Exemplo 1 . . . 7

Exemplo 2 . . . 7

Exemplo 3 . . . 8

Exemplo 4 . . . 8

Erros frequentes e pegadinhas . . . 8

Mapa mental . . . 9

Questões de fixação e gabarito comentado . . . 10

Gabarito comentado . . . 11

Resumo final e fontes . . . 13

Resumo dos pontos essenciais . . . 13

Fontes e referências . . . 13

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Conceituar improbidade administrativa e relacioná-la ao princípio da moralidade e ao art. 37, § 4º, da Constituição.
- Identificar quem pode ser sujeito ativo e sujeito passivo dos atos de improbidade.
- Diferenciar os três grupos de atos: enriquecimento ilícito (art. 9º), lesão ao erário (art. 10) e violação a princípios (art. 11).
- Reconhecer o papel do dolo após a Lei nº 14.230/2021 e por que a conduta meramente culposa deixou de configurar improbidade.
- Associar cada grupo de atos às sanções do art. 12 e aos limites de tempo previstos na lei.
- Explicar a prescrição de 8 anos, as causas de suspensão e de interrupção e a independência entre as esferas de responsabilização.

Introdução

Improbidade administrativa é a falta de probidade, isto é, de honestidade e de retidão no trato da coisa pública. A Constituição Federal prevê, no art. 37, § 4º, que os atos de improbidade acarretam a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei. Essa lei é a Lei nº 8.429/1992, a Lei de Improbidade Administrativa (LIA). Para o futuro guarda ou policial, o tema é próximo: todo agente público responde por seus atos, e a atuação diária envolve bens, informações e poderes do Estado.

A lei foi profundamente reformada pela Lei nº 14.230/2021, que exigiu dolo para todos os tipos, fechou o rol de condutas do art. 11 e reorganizou sanções e prazos. Por isso, material antigo costuma estar desatualizado. Ao estudar, parta sempre do texto vigente. Em prova, a banca costuma cobrar o conceito dos três grupos de atos, a exigência de dolo, as sanções e os prazos, além de trocas de números e de expressões. O banco do Bizu tem, para este assunto, apenas questões autorais; não há questões reais registradas, de modo que não se afirma incidência em provas.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais no site (aba Questões).

1. Conceito, fundamento e natureza da improbidade

A **probidade administrativa** é um desdobramento do princípio da **moralidade** (CF, art. 37, caput). O agente público deve agir com honestidade, lealdade às instituições e respeito à lei, sempre em benefício do interesse público, e não do próprio ou de terceiros. A **improbidade** é a violação qualificada desse dever, tipificada em lei e punível com sanções severas.

> **CF/88, art. 37, § 4º**
> Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Observe a expressão **sem prejuízo da ação penal cabível**. A improbidade tem natureza **civil**, e não penal: as sanções são aplicadas em ação civil, perante o juízo cível. O mesmo fato pode gerar, ao mesmo tempo, responsabilização civil (por improbidade), administrativa (processo disciplinar) e penal. As esferas são, em regra, independentes entre si, com as ressalvas previstas na própria lei.

> **Lei nº 8.429/1992, art. 1º, caput**
> O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

Bizu
A Constituição fala em 'suspensão dos direitos políticos', 'perda da função pública', 'indisponibilidade dos bens' e 'ressarcimento ao erário'. Decore essas quatro consequências: a prova costuma trocar uma delas por outra, como 'prisão' ou 'perda da nacionalidade'.

2. Sujeitos da improbidade

Sujeito ativo: quem pratica

O **agente público** é o sujeito ativo principal. A lei adota conceito amplo: consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades protegidas. Assim, o guarda municipal, o policial militar, o vereador, o estagiário e o contratado temporário estão alcançados.

O **particular** também pode responder, em dois casos: (a) quando induz ou concorre dolosamente para o ato de improbidade (art. 3º); e (b) quando, sendo pessoa física ou jurídica, celebra com a administração convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste equivalente, quanto aos recursos de origem pública (art. 2º, parágrafo único). Os sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoa jurídica privada, porém, só respondem se comprovada participação e benefícios diretos, nos limites dessa participação.

Em caso de morte, o **sucessor ou herdeiro** de quem causou dano ao erário ou se enriqueceu ilicitamente responde apenas pela obrigação de reparar o dano, até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. As demais sanções, como a suspensão dos direitos políticos, são personalíssimas.

Sujeito passivo: quem sofre

São vítimas protegidas pela lei a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de entidades que recebam recursos públicos nas hipóteses previstas no art. 1º. Ou seja, o município e a guarda municipal, como órgão da administração direta, estão no centro da proteção.

Exemplo
Um empresário combina com um servidor municipal o direcionamento de uma compra, sabendo que o ato é ilícito. Ele não é agente público, mas induziu e concorreu dolosamente para o ato; por isso responde conforme a lei, no que couber, junto com o servidor.

3. O dolo e as mudanças da Lei nº 14.230/2021

A principal mudança da reforma foi exigir **dolo** para qualquer ato de improbidade. A culpa (negligência, imprudência ou imperícia) não basta mais. Antes, o art. 10 admitia a lesão ao erário por conduta dolosa ou culposa; hoje, só dolosa.

Lei nº 8.429/1992, art. 1º, §§ 1º e 2º
§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. § 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

Em outras palavras, não basta que o agente quisesse praticar o ato (voluntariedade); é preciso que ele quisesse o resultado ilícito descrito no tipo. A lei acrescenta que o **mero exercício da função** ou o desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade (art. 1º, § 3º). Também não configura improbidade a mera nomeação ou indicação política por detentores de mandato eletivo, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita (art. 11, § 5º).

Outra exigência, prevista para os atos do art. 11, é a **lesividade relevante** ao bem jurídico tutelado (art. 11, § 4º): esses atos só são sancionáveis quando atingem de modo relevante a probidade, ainda que não haja dano ao erário nem enriquecimento ilícito. O ato meramente irregular, sem relevância, deve ser tratado pelo controle administrativo comum. A lei também registra que a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não é improbidade, salvo se comprovado ato doloso com essa finalidade (art. 10, § 2º).

> **Atenção**
> Afirmativas como 'a improbidade admite a modalidade culposa em caso de lesão ao erário' refletem a redação antiga da lei. Hoje, a resposta correta é que somente condutas dolosas configuram improbidade.

4. Os três grupos de atos de improbidade

A lei organiza os atos em três tipos, cada um com um núcleo e uma lista de exemplos. A lista dos arts. 9º e 10 é **exemplificativa** (a expressão 'e notadamente' abre os incisos). Já o rol do art. 11 passou a ser **taxativo**: o texto vigente fala em conduta 'caracterizada por uma das seguintes condutas'.

Quadro comparativo dos arts. 9º, 10 e 11

Artigo	Núcleo do ato	Exige dano ao erário?	Rol de condutas
Art. 9º	Enriquecimento ilícito: vantagem patrimonial indevida	Não	Exemplificativo
Art. 10	Lesão ao erário: perda patrimonial efetiva e comprovada	Sim	Exemplificativo
Art. 11	Violação aos princípios da administração	Não	Taxativo

Art. 9º: enriquecimento ilícito

> **Lei nº 8.429/1992, art. 9º, caput**
> Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

É o tipo mais grave. O agente se aproveita do cargo para obter vantagem para si ou para outrem. Entre os exemplos do rol estão: receber dinheiro, bem ou vantagem de quem tenha interesse em decisão do agente (inciso I); usar bens móveis ou o trabalho de servidores em obra ou serviço particular (inciso IV); receber vantagem para tolerar atividade ilícita, como jogos de azar ou contrabando (inciso V); incorporar ao próprio patrimônio bens ou valores públicos (inciso XI); e usar em proveito próprio bens ou verbas públicas (inciso XII).

O inciso VII trata do enriquecimento incompatível: adquirir bens cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente, em razão do cargo e dos atos descritos no caput, assegurada ao agente a demonstração da licitude da origem dessa evolução.

Art. 10: lesão ao erário

> **Lei nº 8.429/1992, art. 10, caput**
> Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

Aqui o foco é o prejuízo aos cofres públicos. A perda precisa ser **efetiva e comprovada**; presunção de dano não basta. São exemplos: facilitar a incorporação indevida de bens públicos ao patrimônio particular (inciso I); permitir a aquisição de bem ou serviço por preço superior ao de mercado (inciso V) ou a alienação por preço inferior

(inciso IV); ordenar ou permitir despesas não autorizadas em lei ou regulamento (inciso IX); liberar verba pública sem observar as normas ou influir na sua aplicação irregular (inciso XI); e permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente (inciso XII).

Quando a inobservância de formalidades legais não gerar perda patrimonial efetiva, não haverá imposição de ressarcimento, para evitar o enriquecimento sem causa da administração (art. 10, § 1º).

Art. 11: violação aos princípios da administração

> **Lei nº 8.429/1992, art. 11, caput**
> Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

É o tipo residual, para condutas que ferem os deveres do cargo sem necessariamente gerar enriquecimento ou prejuízo. Constam do rol vigente, entre outras: revelar fato sigiloso de que tem ciência em razão das atribuições, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado (inciso III).

Também constam: negar publicidade aos atos oficiais, exceto nos casos de imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou outras hipóteses legais (inciso IV); frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, chamamento ou licitação, para obter benefício próprio ou de terceiros (inciso V); deixar de prestar contas quando obrigado, podendo fazê-lo, com o fim de ocultar irregularidades (inciso VI); nomear cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau da autoridade nomeante ou de servidor em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para cargo em comissão, de confiança ou função gratificada (inciso XI, o chamado nepotismo); e fazer publicidade com recursos públicos que promova o enaltecimento do agente, contrariando o art. 37, § 1º, da CF (inciso XII).

O art. 11, § 1º, exige a comprovação do fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, e o § 3º requer a demonstração objetiva da ilegalidade, com indicação das normas violadas. Os incisos antigos que puniam 'retardar ou deixar de praticar ato de ofício' e 'praticar ato visando fim proibido' foram revogados pela Lei nº 14.230/2021.

> **Atenção**
> A Lei Complementar nº 157/2016 havia incluído o art. 10-A (concessão indevida de benefício financeiro ou tributário), mas esse artigo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021; a conduta passou ao inciso XXII do art. 10. Se a questão falar em 'quatro grupos de atos', desconfie.

5. Sanções do art. 12

As sanções são aplicadas **isolada ou cumulativamente**, conforme a gravidade do fato, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica. O juiz deve observar a proporcionalidade, levando em conta a natureza, a gravidade e o impacto da infração, a extensão do dano e o proveito obtido pelo agente.

Sanções por tipo de ato (texto vigente do art. 12)

Sanção	Art. 9º	Art. 10	Art. 11
Perda dos bens acrescidos ilicitamente	Sim	Sim, se houver	Não
Perda da função pública	Sim	Sim	Não
Suspensão dos direitos políticos	Até 14 anos	Até 12 anos	Não
Multa civil	Igual ao acréscimo patrimonial	Igual ao valor do dano	Até 24 vezes a remuneração do agente
Proibição de contratar com o poder público	Até 14 anos	Até 12 anos	Até 4 anos

O art. 12, § 2º, permite aumentar a multa até o dobro quando, pela situação econômica do réu, o valor calculado for ineficaz para reprovação e prevenção do ilícito. No art. 11, a lei afasta a perda da função e a suspensão dos direitos políticos. Para atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados, a sanção pode se limitar à multa, sem prejuízo do ressarcimento e da perda de valores obtidos (§ 5º).

Duas regras de execução são muito cobradas. Primeiro, as sanções só podem ser executadas após o **trânsito em julgado** da sentença condenatória (§ 9º). Segundo, a perda da função pública atinge, em regra, apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente tinha na época da infração, podendo o juiz, excepcionalmente, estendê-la a outros vínculos no caso do art. 9º (§ 1º). Dispositivos da reforma foram questionados no STF; para o fechamento de cada ponto, consulte o texto vigente e a jurisprudência atual.

> **Bizu**
> Ordem decrescente de gravidade e de prazo: art. 9º (14 anos), art. 10 (12 anos), art. 11 (4 anos, somente multa e proibição de contratar). Se a questão aplicar suspensão de direitos políticos ao art. 11, está errada.

6. Procedimento, acordos e prescrição

Qualquer pessoa pode representar à autoridade administrativa para que se apure ato de improbidade (art. 14). Se houver indícios, a autoridade que conhecer dos fatos representa ao **Ministério Público** competente (art. 7º). Na ação, pode ser pedida a **indisponibilidade de bens** dos réus, em caráter antecedente ou incidente, para garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial; ela exige demonstração de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo (art. 16). O art. 17 atribui a propositura da ação ao Ministério Público, mas a legitimidade foi objeto de decisão do STF em ações diretas de inconstitucionalidade; consulte o texto vigente e a jurisprudência atual antes de afirmar quem pode ajuizá-la.

A lei admite o **acordo de não persecução cível** (art. 17-B), desde que dele advenham, ao menos, o integral ressarcimento do dano e a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida. Depende de oitiva do ente federativo lesado, de aprovação pelo órgão competente do Ministério Público, se anterior à ação, e de homologação judicial.

Prescrição

> **Lei nº 8.429/1992, art. 23, caput**
> A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo **suspende** a prescrição por no máximo 180 dias corridos (art. 23, § 1º). A prescrição se **interrompe** pelo ajuizamento da ação, pela publicação da sentença condenatória e pela publicação de decisões ou acórdãos de tribunais que confirmam condenação ou reformam sentença de improcedência (§ 4º). Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr pela **metade** do prazo do caput, ou seja, 4 anos (§ 5º). A lei prevê ainda a **prescrição intercorrente**: se, entre dois marcos interruptivos

do § 4º, transcorrer o prazo de 4 anos do § 5º, ela deve ser reconhecida (art. 23, § 8º).

O ressarcimento ao erário tem tratamento próprio no plano constitucional (art. 37, § 5º, da CF, que ressalva as ações de ressarcimento dos prazos prescricionais). Em prova, atente para o enunciado: se perguntar o prazo prescricional da ação de improbidade da lei, a resposta é 8 anos.

7. Independência das instâncias e declaração de bens

A aplicação das sanções da lei independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas (art. 21, II). Os atos desses órgãos, porém, devem ser considerados pelo juiz quando tenham servido de fundamento à conduta do agente (art. 21, § 1º). As sentenças civis e penais produzem efeitos na ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa de autoria (§ 3º).

A **posse e o exercício** de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda apresentada à Receita Federal, para arquivamento no serviço de pessoal. A declaração de bens é atualizada anualmente e quando o agente deixa o cargo. A recusa em prestá-la no prazo ou a declaração falsa é punida com **demissão**, sem prejuízo de outras sanções (art. 13).

> **Exemplo**
> Um guarda municipal, no exercício da função, descobre um segredo de investigação e o repassa a um conhecido para que ele se beneficie. Há violação do dever de sigilo (art. 11, III), com possível propósito de benefício indevido. Além disso, o fato pode caracterizar crime e infração disciplinar, e cada esfera é apurada pelo órgão competente.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um secretário municipal, por vontade própria, ordenou o pagamento de uma despesa que não tinha autorização em lei ou regulamento, causando perda patrimonial comprovada de R$ 50.000,00 ao município. Em qual artigo da Lei de Improbidade se enquadra a conduta, e qual seria o valor da multa civil, se aplicada na forma do caput do art. 12, II?

Resolução. 1) A conduta é dolosa e causa perda patrimonial efetiva: lesão ao erário, art. 10 (inciso IX: ordenar ou permitir despesas não autorizadas). 2) O art. 12, II, fixa multa civil equivalente ao valor do dano. 3) Valor do dano: R$ 50.000,00, logo multa de R$ 50.000,00. 4) Se o juiz considerar a multa ineficaz pela situação econômica do réu, pode aumentá-la até o dobro (§ 2º): R$ 100.000,00.

Resposta: Art. 10; multa de R$ 50.000,00 (podendo chegar a R$ 100.000,00).

Exemplo 2

Um agente público recebeu R$ 80.000,00 de uma empresa interessada em contrato com o município e, em troca, favoreceu a empresa. Qual o enquadramento e qual a multa civil prevista no caput do art. 12, I?

Resolução. 1) Receber vantagem de quem tem interesse em decisão do agente é enriquecimento ilícito (art. 9º, I). 2) O art. 12, I, prevê multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. 3) O acréscimo foi de R$ 80.000,00, logo a multa é de R$ 80.000,00 (e até R$ 160.000,00 se aplicado o § 2º). 4) Também cabem perda dos valores, perda da função e suspensão dos direitos políticos até 14 anos.

Resposta: Art. 9º; multa de R$ 80.000,00 (limite de R$ 160.000,00 com o aumento do § 2º).

Exemplo 3

Um servidor, com remuneração mensal de R$ 6.000,00, cometeu dolosamente ato do art. 11. Qual o valor máximo da multa civil e qual o prazo máximo da proibição de contratar com o poder público?

Resolução. 1) O art. 12, III, prevê multa de até 24 vezes a remuneração percebida pelo agente. 2) 24 × 6.000 = 144.000. 3) A proibição de contratar é de prazo não superior a 4 anos. 4) Não há perda da função nem suspensão de direitos políticos para o art. 11.

Resposta: Multa de até R$ 144.000,00 e proibição de contratar por até 4 anos.

Exemplo 4

Um ato de improbidade ocorreu em 10/03/2024. Sem suspensão nem interrupção, até quando poderia ser ajuizada a ação? Se a ação for ajuizada em 2027, em quanto tempo recomeça a correr o prazo?

Resolução. 1) O prazo do art. 23 é de 8 anos a partir do fato: 10/03/2024 + 8 anos = 10/03/2032. 2) O ajuizamento da ação interrompe a prescrição (§ 4º, I). 3) Após a interrupção, o prazo recomeça pela metade (§ 5º): 8 ÷ 2 = 4 anos.

Resposta: Até 10/03/2032; após a interrupção, recomeça com 4 anos.

Erros frequentes e pegadinhas

Achar que a improbidade admite culpa: após a Lei nº 14.230/2021, somente condutas dolosas configuram improbidade. Em dúvida, procure a palavra 'dolo' no enunciado.

Confundir a natureza da improbidade com a do crime: ela é ilícito civil-administrativo, julgado em ação civil, e não exclui a ação penal.

Trocar os artigos: art. 9º é enriquecimento ilícito, art. 10 é lesão ao erário e art. 11 é violação a princípios. Associe 9 a 'ganho', 10 a 'prejuízo' e 11 a 'princípios'.

Afirmar que o art. 11 permite suspender os direitos políticos ou impor perda da função: pelo texto vigente do art. 12, III, só há multa e proibição de contratar.

Esquecer que, no art. 10, o dano deve ser efetivo e comprovado: ilegalidade formal sem prejuízo não gera ressarcimento.

Dizer que a prescrição é de 5 anos após o término do mandato: essa regra era da redação antiga; o prazo vigente é de 8 anos a partir do fato.

Pensar que só o servidor responde: o particular que induz ou concorre dolosamente também responde, assim como quem celebra convênios e ajustes com recursos públicos.

Achar que as sanções são executadas desde logo: dependem do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Mapa mental

Improbidade Administrativa

Fundamento
- CF, art. 37, § 4º
- Lei nº 8.429/1992
- Reforma: Lei 14.230/2021

Requisito
- Dolo obrigatório
- Lesividade relevante (art. 11)
- Sem culpa

Sanções
- Perda de bens e função
- Suspensão dos direitos políticos
- Multa civil
- Proibição de contratar

Sujeitos
- Agente público (amplo)
- Particular que concorre
- Herdeiro: só reparar dano

Tipos de ato
- Art. 9º: enriquecimento
- Art. 10: lesão ao erário
- Art. 11: princípios

Processo
- Prescrição de 8 anos
- Indisponibilidade de bens
- Acordo de não persecução

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um secretário municipal, de forma dolosa, utiliza veículos e servidores da prefeitura para construir obra em sua casa particular. Essa conduta configura, em tese, ato de improbidade administrativa que

(A) causa lesão ao erário por culpa.
(B) importa em enriquecimento ilícito.
(C) atenta contra os princípios da administração pública, apenas por negligência.
(D) não configura improbidade, pois não houve recebimento de dinheiro.
(E) configura improbidade culposa, em razão da falta de cuidado.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei nº 8.429/1992), quando praticado com dolo,

(A) frustrar o caráter concorrencial de concurso público ou de licitação, com vistas a benefício próprio.
(B) negar publicidade aos atos oficiais, sem que haja segurança da sociedade em jogo.
(C) permitir que terceiro adquira bem público por preço inferior ao de mercado.
(D) receber, para si ou para outrem, dinheiro ou outra vantagem de quem tenha interesse que possa ser atingido por ato decorrente de suas atribuições.
(E) deixar de prestar contas, quando obrigado, para ocultar irregularidades.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um servidor municipal foi condenado em primeira instância por ato doloso de improbidade que importou enriquecimento ilícito. Enquanto houver recurso pendente, de acordo com a Lei nº 8.429/1992,

(A) a perda da função pública produz efeitos imediatos.
(B) a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
(C) a suspensão dos direitos políticos é aplicada imediatamente pela Justiça Eleitoral.
(D) o servidor é automaticamente exonerado pela autoridade administrativa.
(E) a condenação é anulada, pois a improbidade exige prévia condenação criminal.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Lei nº 8.429/1992, a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de

(A) certidão negativa de dívidas junto ao Município em que tomará posse.
(B) atestado de bons antecedentes fornecido pela Câmara Municipal.
(C) declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, apresentada à Receita Federal.
(D) comprovante de residência no Município em que exercerá o cargo.
(E) declaração de que não possui parentes em outros cargos públicos.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Lei nº 8.429/1992, após a reforma de 2021, constitui ato de improbidade que causa lesão ao erário a

(A) ação ou omissão dolosa que acarrete perda patrimonial efetiva, desvio, apropriação ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades protegidas.
(B) mera ilegalidade administrativa, sem dano nem dolo.
(C) simples ação culposa que gere dano ao patrimônio público.
(D) conduta que cause desconforto ao servidor público, ainda que sem prejuízo financeiro.
(E) decisão administrativa equivocada, tomada de boa-fé, que venha a ser anulada.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Na ação por improbidade administrativa, o pedido de indisponibilidade de bens dos réus tem por finalidade

(A) aplicar antecipadamente a pena de perda da função pública ao réu, antes da sentença final.
(B) impedir que o réu continue a exercer o cargo público durante todo o trâmite do processo.
(C) custear as despesas do processo judicial que são de responsabilidade do Ministério Público.
(D) assegurar o pagamento de pensão alimentícia aos dependentes do réu enquanto durar o processo judicial.
(E) garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial decorrente de enriquecimento ilícito.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um empresário, de forma dolosa, combina com um servidor público a fraude de um processo de compras da prefeitura, para obter vantagem indevida. Segundo a Lei de Improbidade Administrativa, o empresário, que não é agente público,

(A) não responde, pois a lei alcança apenas agentes públicos.
(B) responde pelos atos de improbidade, no que couber, por ter concorrido dolosamente para a prática do ato.
(C) responde somente na esfera penal.
(D) responde apenas se for sócio majoritário de empresa pública.
(E) responde apenas se for parente do servidor.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A sentença que julgar procedente a ação por improbidade fundada nos arts. 9º e 10 da Lei nº 8.429/1992 condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos

(A) em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.
(B) em favor do Ministério Público, que os aplicará em projetos institucionais próprios.
(C) em favor do agente público que denunciou a irregularidade às autoridades.
(D) em favor do Tribunal de Contas competente para fiscalizar as contas do ente.
(E) em favor da União, qualquer que seja a entidade lesada pelo ato.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em relação às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, para o ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública (art. 11), NÃO está prevista a pena de

(A) multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração do agente.
(B) proibição de contratar com o poder público por prazo não superior a 4 anos.
(C) suspensão dos direitos políticos.
(D) aplicação isolada ou cumulativa das cominações, de acordo com a gravidade do fato.
(E) proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios do poder público, nos limites da lei.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Nos termos do art. 21 da Lei nº 8.429/1992, a aplicação das sanções por improbidade administrativa independe

(A) da comprovação do dolo do agente, que é presumido em todos os casos pela simples ocupação do cargo.
(B) da produção de qualquer prova, bastando a notícia publicada em jornal.
(C) da individualização da conduta do réu na petição inicial da ação.
(D) da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas.
(E) da observância do contraditório e da ampla defesa no processo.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: B

O art. 9º trata do enriquecimento ilícito, que é a obtenção de vantagem patrimonial indevida em razão do cargo. Usar bens e servidores públicos em obra particular é exemplo típico. Não existe mais improbidade culposa.

Questão 2 — Gabarito: D

Receber vantagem de quem tem interesse em decisão do agente é hipótese clássica do art. 9º, I. Frustrar o caráter competitivo, negar publicidade e deixar de prestar contas são condutas do art. 11, e a venda de bem público por preço baixo se enquadra no art. 10.

Questão 3 — Gabarito: B

Correta a B. A lei condiciona a perda da função e a suspensão dos direitos políticos ao trânsito em julgado (A, C e D erradas). A responsabilização por improbidade é independente da esfera penal (E).

Questão 4 — Gabarito: C

O art. 13 exige a declaração de imposto de renda para a posse e o exercício, com atualização anual e na saída do cargo. A recusa em prestá-la no prazo ou a declaração falsa sujeita o agente à pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções.

Questão 5 — Gabarito: A

O art. 10 exige ação ou omissão dolosa que cause perda patrimonial efetiva. Erro, incompetência e decisões equivocadas de boa-fé podem gerar outras consequências, mas não configuram improbidade.

Questão 6 — Gabarito: E

Conforme o art. 16, a indisponibilidade tem caráter cautelar: busca garantir que, se houver condenação, existam bens suficientes para ressarcir o dano ou devolver o que foi acrescido ilicitamente. Não antecipa sanções nem afasta o réu do cargo.

Questão 7 — Gabarito: B

O art. 3º da Lei 8.429/1992 prevê que as disposições da lei se aplicam, no que couber, a quem, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

Questão 8 — Gabarito: A

Pelo art. 18, o ressarcimento e a reversão dos bens revertem em favor da pessoa jurídica prejudicada, como o Município lesado. Se ela não promover a liquidação e o cumprimento da sentença no prazo legal, o Ministério Público poderá fazê-lo.

Questão 9 — Gabarito: C

Para o art. 11, o art. 12, III, prevê multa civil de até 24 vezes a remuneração e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por até 4 anos, aplicáveis isolada ou cumulativamente conforme a gravidade do fato. Não há suspensão de direitos políticos nem perda da função pública, sanções previstas para os atos dos arts. 9º e 10.

Questão 10 — Gabarito: D

O art. 21, II, afasta a vinculação entre a ação de improbidade e o julgamento das contas: a aprovação das contas não impede a sanção. As provas e decisões dos órgãos de controle serão consideradas pelo juiz, sem dispensar a análise do dolo.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- O fundamento constitucional está no art. 37, § 4º, da CF; a lei de regência é a Lei nº 8.429/1992, reformada pela Lei nº 14.230/2021.
- A improbidade tem natureza civil, sem prejuízo da ação penal e da responsabilização disciplinar.
- Somente condutas dolosas configuram improbidade; dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.
- Agente público é conceito amplo: inclui agentes políticos, servidores e quem exerce função, ainda que sem remuneração.
- O particular responde quando induz ou concorre dolosamente, e quando recebe recursos públicos por convênio ou ajuste equivalente.
- Art. 9º: enriquecimento ilícito; art. 10: lesão ao erário, com perda efetiva e comprovada; art. 11: violação a princípios, com rol taxativo.
- Sanções: art. 9º até 14 anos de suspensão e de proibição de contratar; art. 10 até 12 anos; art. 11 só multa (até 24 vezes a remuneração) e proibição de até 4 anos.
- As sanções só são executadas após o trânsito em julgado, e a multa pode ser aumentada até o dobro.
- Prescrição da ação: 8 anos do fato; suspensão de até 180 dias; interrupção pelos marcos do § 4º; prazo recomeça pela metade.
- A indisponibilidade de bens exige perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.
- O acordo de não persecução cível exige ressarcimento integral do dano e reversão da vantagem indevida.
- A recusa em prestar a declaração exigida para a posse ou a declaração falsa é punida com demissão (art. 13).

Fontes e referências

- Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (texto compilado, com alterações da Lei nº 14.230/2021), arts. 1º a 17-B, 21 e 23 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm
- Constituição Federal de 1988, art. 37, §§ 4º e 5º — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.